Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Следственный департамент

Алгоритм сбора доказательств по совершению действий по выписке фиктивных счета-фактуры

МАТЕРИАЛЫ УЧЕБНОГО КУРСА

г. Астана, 2023 год

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

для выписки фиктивных счетов-фактур

Этап №1

Подобрать лицо для регистрации или перерегистрации предприятия (ТОО, ИП или КХ)

Этап №2

Получить ЭЦП ключ на подставного лица или на себя

Этап №3

Зарегистрировать или перерегистрировать предприятие (ТОО, ИП или КХ)

Этап №4

Получить ЭЦП ключ на ТОО, ИП или КХ

Статья 216 УК — совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

для выписки фиктивных счетов-фактур

Этап №5

Изготовить печать предприятия (ТОО, ИП или КХ)

Этап №6

Открыть расчетный счет в БВУ

Этап №7

Выписать фиктивные счета-фактуры

Этап №8

Обналичить денежных средств в БВУ

Статья 216 УК — совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

ЭТАП №1

Подобрать кандидатуру

С целью регистрации или перерегистрации предприятия (ТОО, ИП или КХ)

На подставное лицо

На себя

ЭТАП №2

Получить ЭЦП ключ

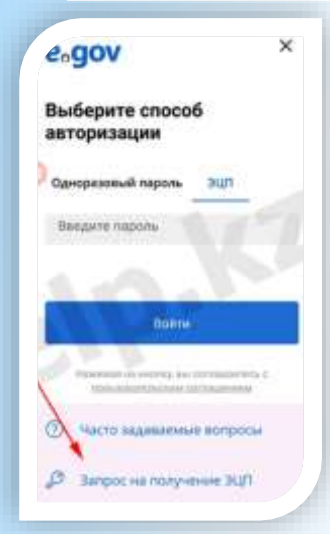
Онлайн

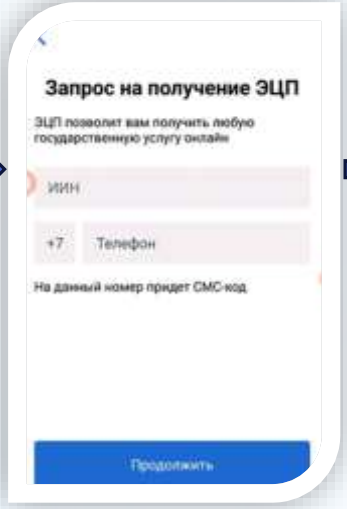
Оффлайн

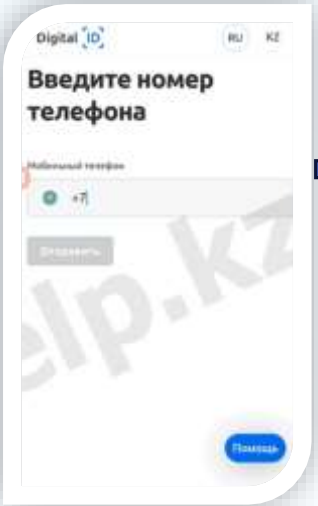
Онлайн через телефон

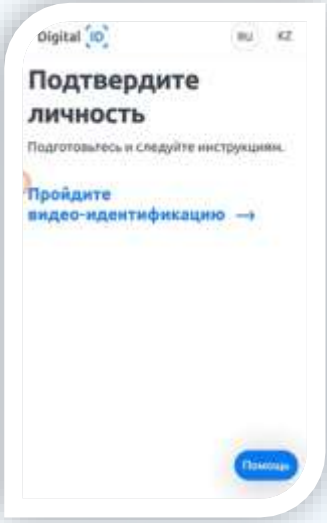
eGov mobile
Установлено

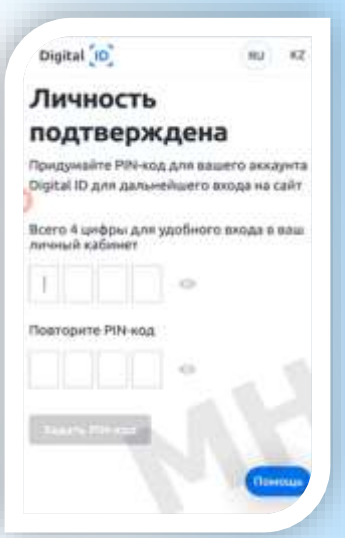
скачать

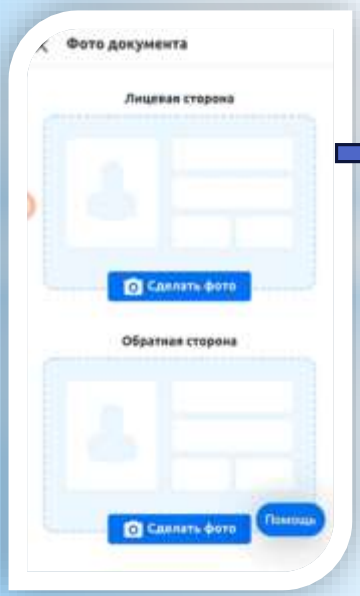


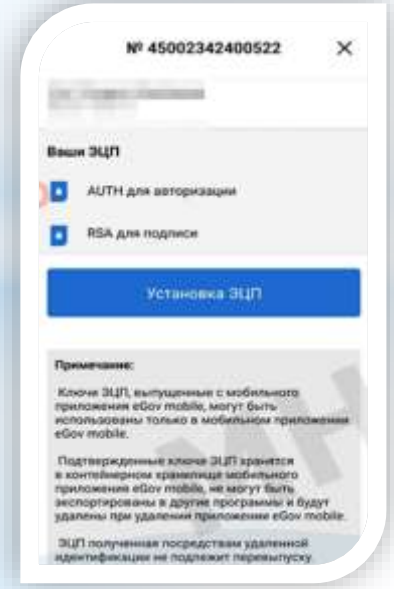












Позволит установить:

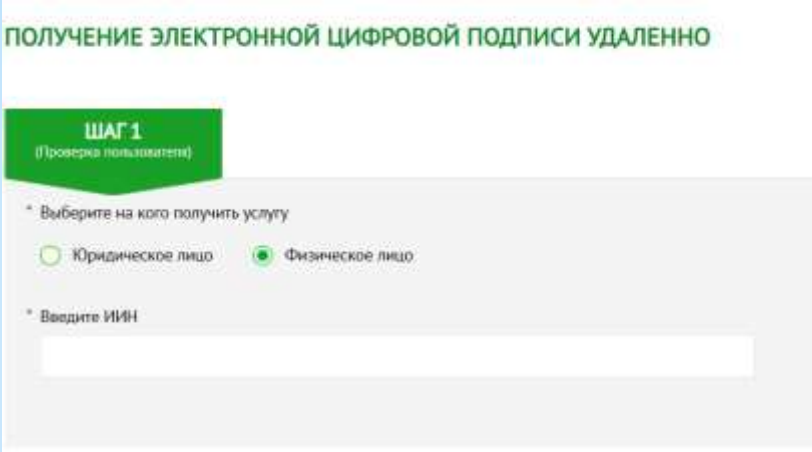
- анкетные данные лица;
- IP адрес;
- номер сотового телефона;
- документ подтверждающий личность по видео-проверке;
- код подтверждения sms;

Онлайн через ноутбук или компьютер

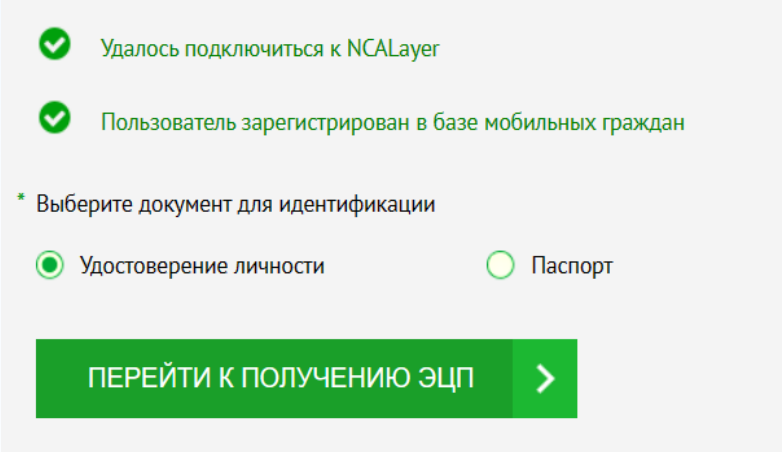
egov
WWW.EGOV.KZ - ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РК

Зайти на сайт

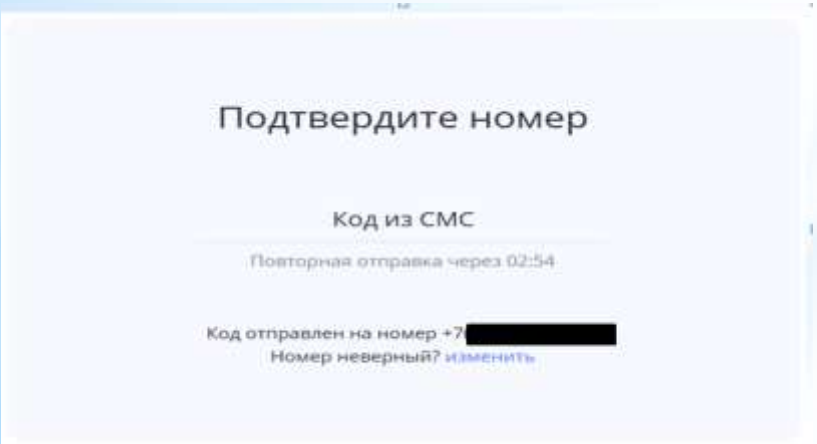
Получение ЭЦП удаленно



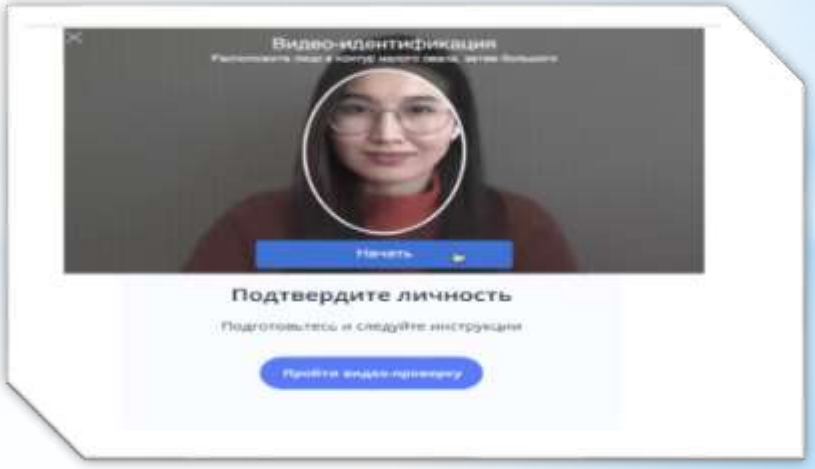
№1



№2

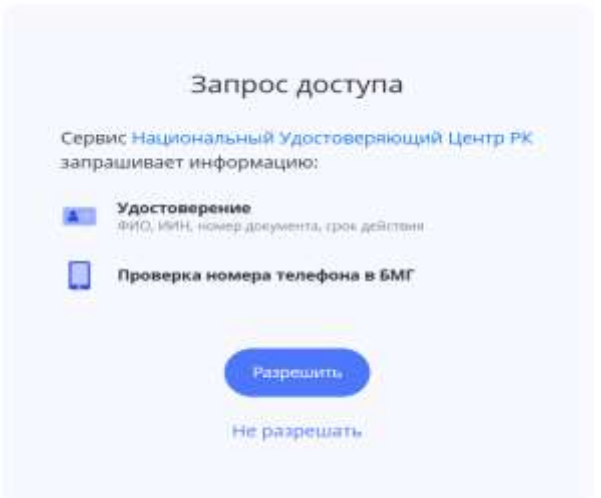


№3

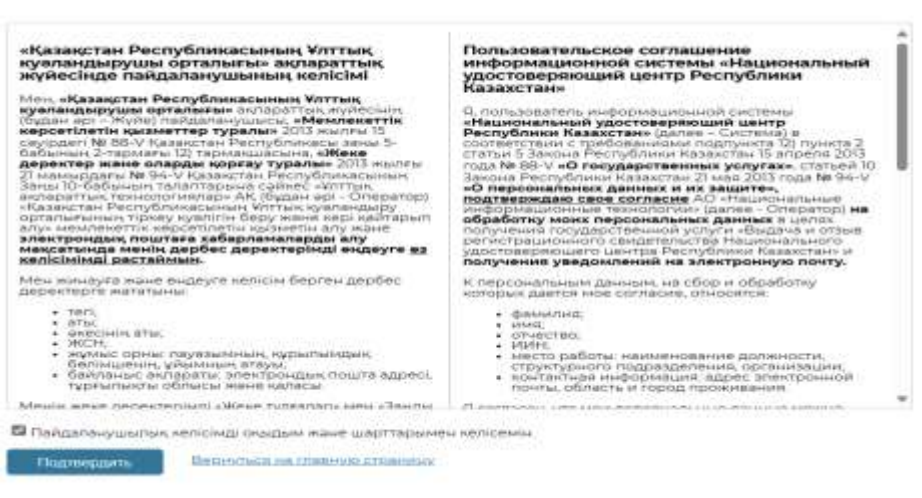


№4

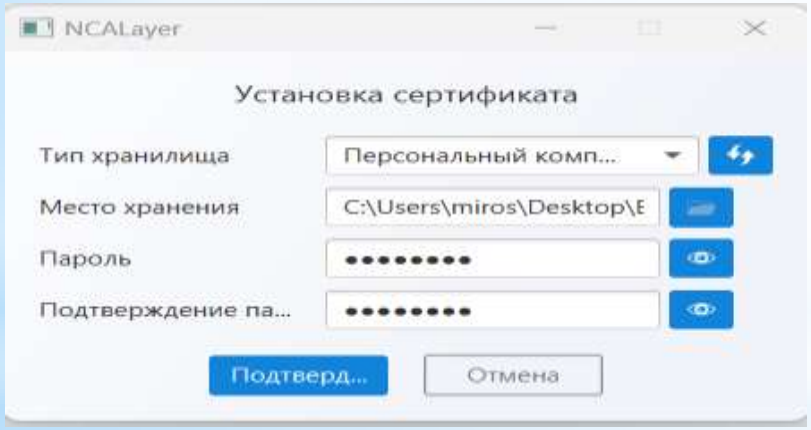
Онлайн через ноутбук или компьютер



№5



№6



№7

Позволит установить:

- анкетные данные лица;
- IP адрес;
- номер сотового телефона;
- документ подтверждающую личность по видео-проверке;
- код подтверждения sms;

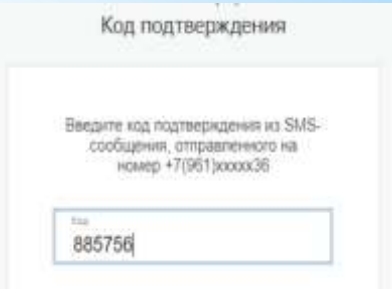
№8

Оффлайн

1) Прийти в НАО «ГК«ПГ»

2) Обратиться к оператору

3) Оператор попросить продиктовать номер телефона



4) Придет sms с кодом подтверждения

Позволит установить:

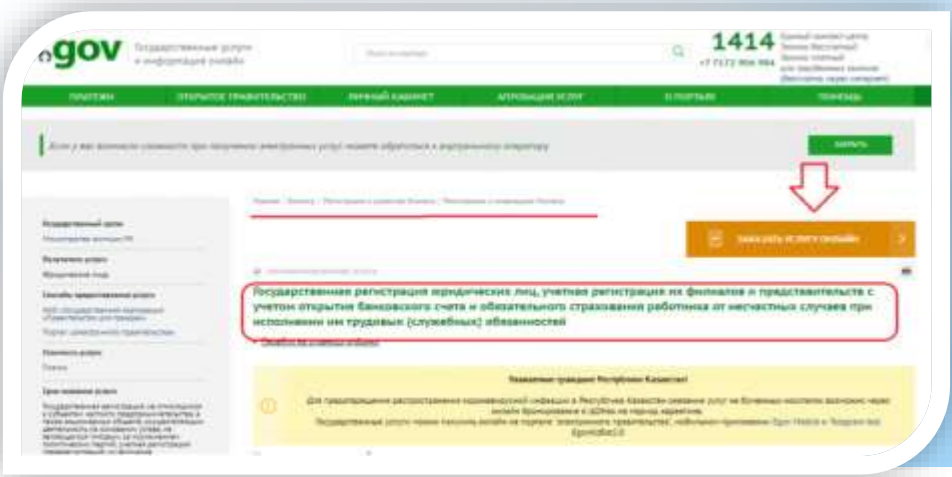
- оператора НАО «ГК«ПГ»;
- номер сотового телефона и фотография получателя ЭЦП;
- SMS код подтверждающий получение ЭЦП;

ЭТАП №3

Зарегистрировать предприятие

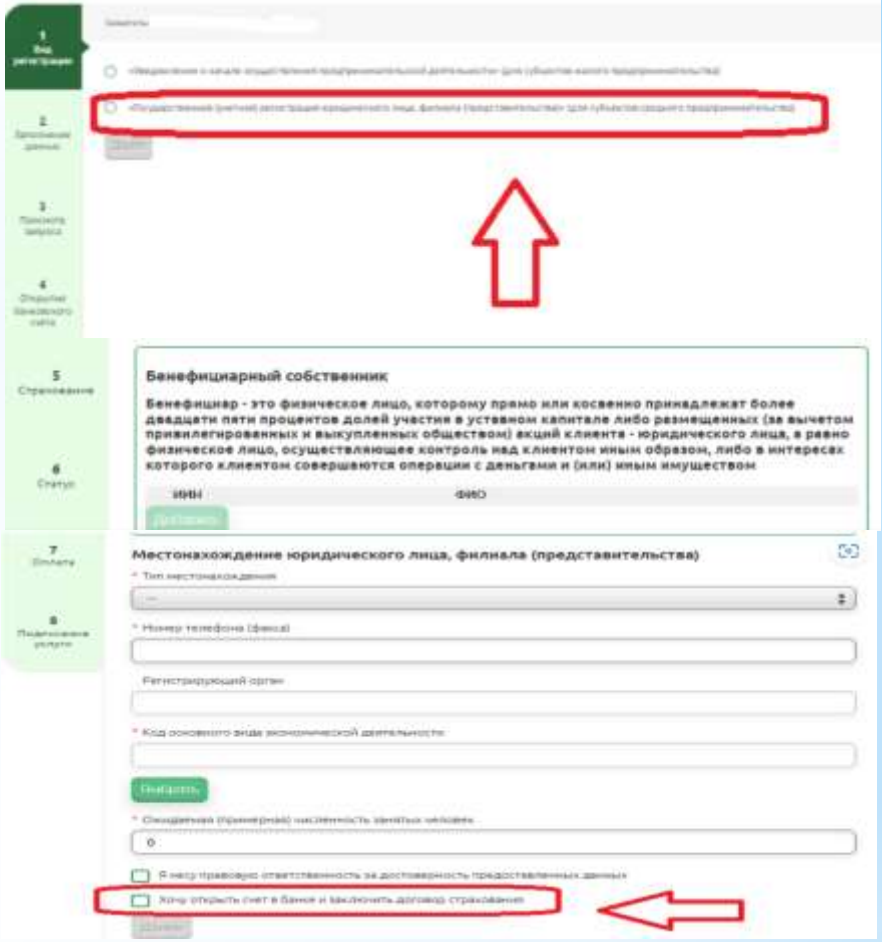
Онлайн

- Авторизоваться на веб-портале «электронного правительства» и перейти «Заказать услугу онлайн».
- Перейти на вкладку «Бизнес», «Регистрация и развитие бизнеса», «Регистрация и ликвидация бизнеса»;
- Выбрать услугу «Государственная регистрация юридических лиц...»;



Для онлайн регистрации компании наличие учредительного договора и устава не являются обязательными.

- Выбрать ВИД регистрации «Государственная (учетная) регистрация юридического лица...»;
- Придумать название ТОО, которое должно быть уникальным (название может быть на трех языках - казахском, русском и английском, также иметь полную и краткую форму);
- Определиться с юридическим адресом;
- Выбрать вид деятельности (ОКЭД);
- Определить к какому субъекту будет относиться ТОО малому бизнесу, среднему или крупному;
- Подписать заявку ЭЦП.



Позволит установить:

- анкетные данные предприятии;
- IP адреса;
- документ подтверждающий заявку ЭЦП ключом;
- номер сотового телефона;
- справку о регистрации ТОО.

Оффлайн

- Прийти в НАО «ГК«ПГ», обратиться к оператору, сдать следующий пакет оригиналов документов:

• заявление;
• устав;
• учредительный договор;
• приказ о назначении директора;
• решение учредителя о создании ТОО;
• документ, подтверждающий место нахождение;
• квитанция об оплате госпошлины (если ТОО не относиться субъектам малого и среднего бизнеса).

Позволит установить:

- получить первоначальные регистрационные документы предприятия;
- анкетные данные лиц;
- номер сотового телефона;
- справка о регистрации ТОО;
- сотрудника НАО «ГК«ПК».

Перерегистрировать предприятие

1) Найти предприятие (ТОО, ИП или КХ);

2) Договориться с продавцом;

3) Нотариально оформить;

4) Сдать документы нарочно в НАО «ГК«ПГ»;

Позволит установить:

- продавца предприятия;
- участвующих лиц при приобретении предприятия;
- нотариальные документы;
- перерегистрационные документы;
- сотрудника НАО «ГК«ПК.»

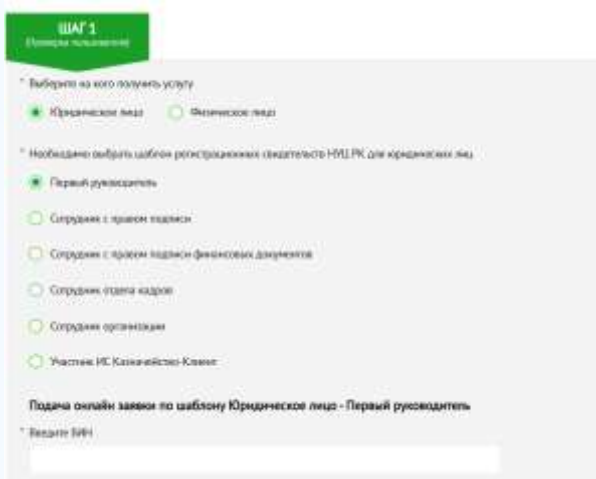
ЭТАП №4

Получить ЭЦП ключ на ТОО, ИП или КХ

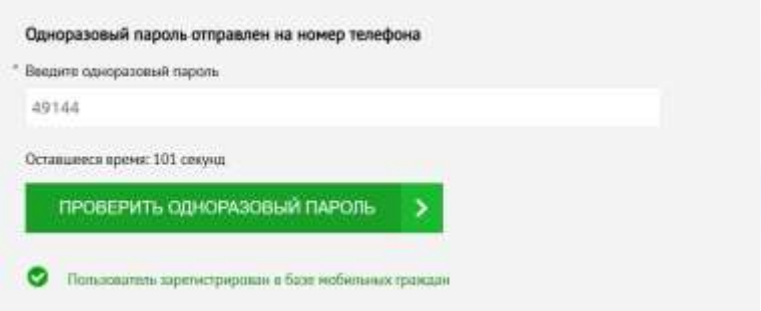
Онлайн через ноутбук или компьютер

№1

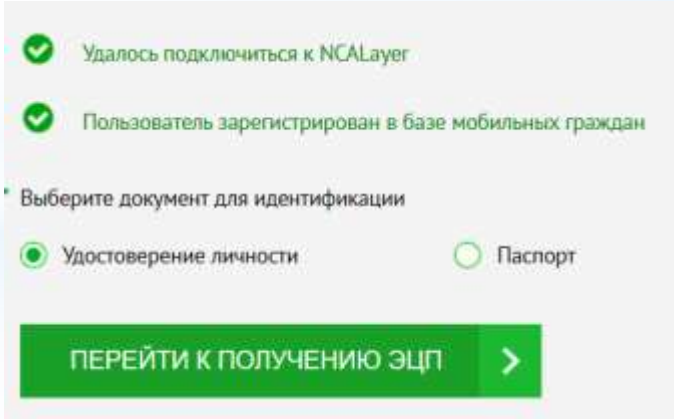
№2



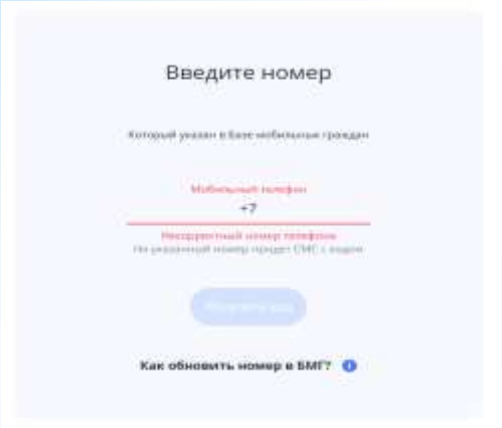
№3



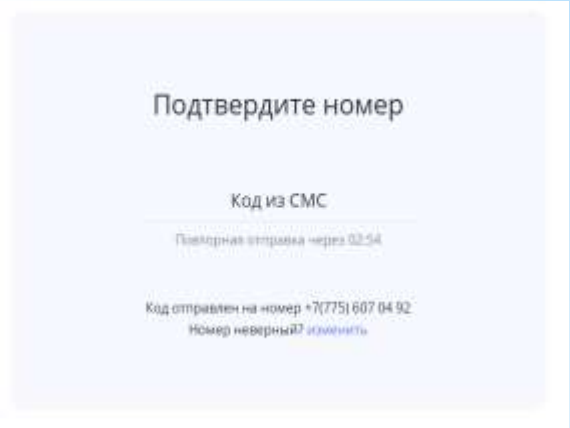
№4



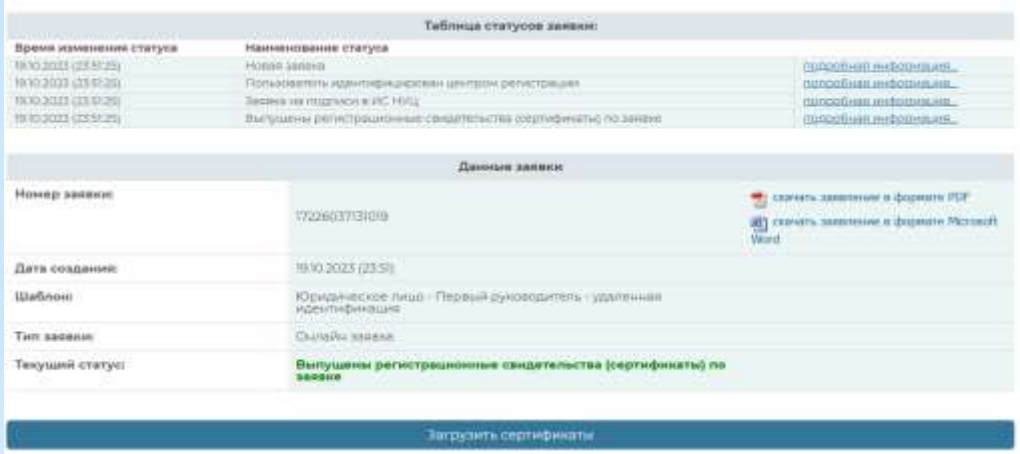
№5



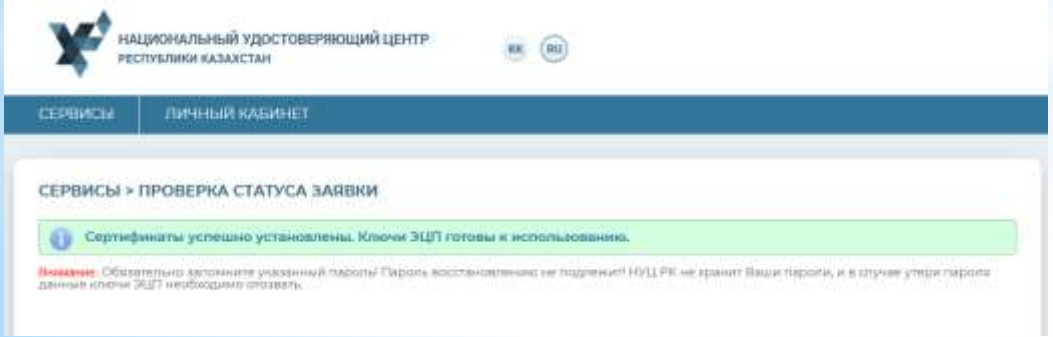
№6



№7



№7



№8

Позволит установить:

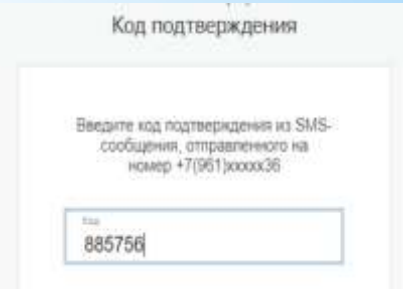
- анкетные данные лица;
- IP адрес;
- номер сотового телефона;
- документ подтверждающую личность по видео-проверке;
- код подтверждения sms;

Оффлайн

1) Прийти в НАО «ГК«ПГ»

2) Обратиться к оператору

3) Оператор попросить продиктовать номер телефона



4) Придет sms с кодом подтверждения

Позволит установить:

- оператора НАО «ГК«ПГ»;
- номер сотового телефона;
- код SMS;
- фото фиксация подставного лица.

ЭТАП №5

Изготовить печать предприятия

Установить место изготовления печати на предприятие не предоставляется возможным, в связи отсутствием единой системы реестра.

ЭТАП №6

Открыть расчетный счет в БВУ

Необходимо обратиться менеджеру банка лично директору предприятия или другому лицу через доверенность и предоставить **нарочно** следующий пакет **оригиналов документов** (ТОО, ИП или КХ) :

- удостоверения личности;
- заявление;
- справка о регистрации;
- устав;
- приказ о назначении директора;
- образцы подписи;
- образцы оттисков печати.

Важно: Также, есть возможность получить статус «Премиум» или «ВИП-клиента» с пакетами услуг за деньги, с целью обналичивания денежных средств больше порога. После открытия расчетного счета на ТОО, банком предоставляется банковская карта и пейджер в виде sms уведомителя с разовыми паролями для входа в онлайн банкинг или через sms на сотовый телефон в целях безопасности.

В целях сбора доказательств необходимо

- банковское дело;
- копия удостоверения личности;
- заявления и договора на открытие лицевых счетов;
- письма, поступившие в адрес БВУ от предприятий-поставщиков;
- справка о регистрации ТОО, ИП или КХ;
- устав;
- приказ о назначении директора;
- образцы подписи;
- образцы оттисков печати;
- сведений о наличии банковских (сейфовых) ячеек;
- имеющейся фото-видео фиксации посещения филиалов отделений для получения каких-либо услуг, снятия денежных средств, в том числе банкоматов;
- доверенность на снятие денежных средств (в случае снятия денежных средств третьими лицами);
- электронные платежные поручения и мемориальные ордера с расшифровкой назначения платежей и наименования предприятий, получивших или перечисливших денежные средства на расчетный счет;
- чеки и расходные ордера, свидетельствующие о снятии наличных денежных средств с расчетных счетов;
- заявки на снятие (получение) денежных средств;
- договоров, паспортов сделки, заключений о выполнение условий репатриации и т.д. по юридическим лицам;
- номер сотового телефона;
- допросить менеджера банка.

Данные документы необходимы для установления сумм, обналиченных через счета предприятия, осуществляющего выписку ФСФ, а также лиц, которые обналичивали деньги.

Также необходимо выяснить имеется ли привязка по счетам к системам интернет-банкинга, и номера мобильных телефонов «привязанных» к ним.

ЭТАП №7

Выписка фиктивных счета-фактуры

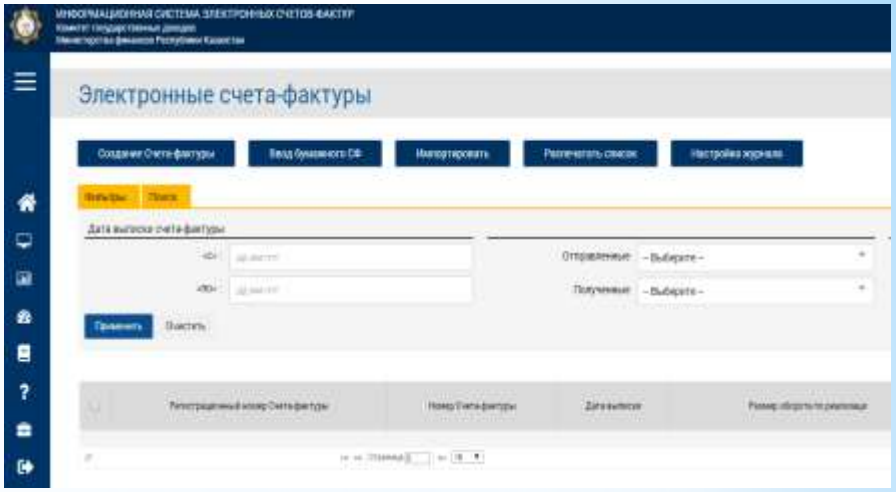
- Необходимо специальное познание, а также **ноутбук** или **компьютер** подключенный к интернету, это модем, раздача по сотовому телефону, общественный wi-fi.

- В целях сокрытия следов IP адреса используется **программа VPN**, который предоставляется доступ к интернету без идентификации IP-адреса.

- СФ выставляется поставщиком в адрес покупателя как на бумаге, так и в электронной форме.

- В документе необходимо указывать порядковый номер СФ, дату ее выписки, анкетные данные поставщика и получателя, вид работы, услуги или товара.

- ЭСФ выписывается в информационной системе ЭСФ и заверяется электронной цифровой подписью директора ТОО.
- Бумажная СФ выписывается на персональном компьютере или ноутбуке и распечатывается через принтер в двух экземплярах (для поставщика и покупателя). В последующем ставится подпись директора поставщика и покупателя, затем проставляется печать каждого юридического предприятия.



Позволит установить в предприятии:

- базу 1С;
- договора;
- СФ на бумажном и электронном;
- акты выполненных работ;
- регистрационные данные ТОО;

Позволит установить в фискальном органе:

- ЭСФ;
- декларации;
- IP адрес;
- регистрационные данные ТОО;
- уведомлении о проверках;
- акты проверок;

После выставления ФСФ, поставщик уведомляет покупателя (уклониста) через контрольный звонок или определенный мессенджеры и предоставляет реквизиты лжепредприятия (по почте). В последующем уклонист принимает в зачет выставленную СФ и перечисляет деньги на расчетный счет лжепредприятия.

ЭТАП №8

Обналичивание денежных средств

* «Подставное лицо» производит снятие денежных средств с целью получения своего процента и передачи денег уклонисту.
* Снятие денежных средств за календарный месяц осуществляется для малого бизнеса в размере - 20 млн тенге, для среднего - 120 млн тенге, для крупного бизнеса - 150 млн тенге.
* Чтобы обналичить более 7 млн тенге, необходимо уведомить банк или подать заявку за день ранее.

Позволит установить:

- менеджера банка;
- кассира банка;
- кассовые ордера;
- подпись лица;
- доверенность:
- камеры видео наблюдения;

Следственный департамент